

MENTORIA TITÃ · RETA FINAL



LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA RN · AULA 01

CONSTITUIÇÃO DO RN

Organização do Estado · Administração Pública ·
Servidores · Poderes · Segurança Pública · Polícia
Penal

Leitura rápida

Questões reais mapeadas

Lei seca filtrada

Pegadinhas 95+

Objetivo: acertar o que tem chance real de aparecer. O material foi filtrado a partir dos PDFs enviados, de 57 questões do banco recebido e do texto constitucional oficial consolidado da ALRN.

MAPA DE PROVA

O que estudar - e o que cortar

A regra desta aula é simples: cobertura alta, tempo baixo. Entrou porque já caiu, aparece nas questões ou é conexão direta com a Polícia Penal.

TERMÔMETRO TITÃ

ALTÍSSIMA
Adm. Pública + Municípios

ALTÍSSIMA
Poderes + TCE

ALTÍSSIMA
Segurança + Polícia Penal

ALTA
Direitos + Servidores

QUESTÕES ANALISADAS

57 itens

CESPE/CEBRASPE, FGV, AOCF, FCC, FUNCERN, IBFC, IDECAN e outras fontes presentes no PDF recebido. Itens fora do escopo direto foram descartados do radar.

LEITURA RECOMENDADA

30-40 min

1ª passada: teoria. 2ª passada: página de pegadinhas. 3ª passada: simulado relâmpago. Não transforme esta aula em leitura integral da Constituição.

ROTA DE ESTUDO

1. Estado

Fundamentos, símbolos, municípios, bens, competências e intervenção.

2. Administração

LIMPE, concurso, entidades, remuneração, acumulação e estabilidade.

3. Poderes

ALRN, emenda, CPI, TCE, Governador, TJ e funções essenciais.

4. PP-RN

Art. 90, vínculo, função, quadro, LC específica e aposentadoria diferenciada.

CORTE TITÃ

Detalhes tributários, ordem social extensa, organização econômica e dispositivos sem recorrência no banco não entram nesta aula. Se não ajudam a resolver os blocos do edital, ficam fora.

ARTS. 1º A 10

Fundamentos + direitos que viram questão

1. FUNDAMENTOS DO RN

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

O RN é unidade federada **integrante e inseparável** da República Federativa do Brasil. O Estado e seus Municípios têm **autonomia** - não soberania.

DECORE OS 5 FUNDAMENTOS

Autonomia do Estado e seus Municípios · cidadania · dignidade da pessoa humana · valores sociais do trabalho e da livre iniciativa · pluralismo político.

PEGADINHA REAL

A banca já trocou **autonomia** por **soberania**. Soberania pertence à República Federativa do Brasil; Estado e Município são autônomos.

2. PRESO, INFORMAÇÃO E DIREITOS SOCIAIS

Tema	Regra que vale ponto
Integridade do preso	Lei adota procedimento sumário para apurar responsabilidade por desrespeito à integridade física e moral; há pena disciplinar ao servidor estadual, civil ou militar, encontrado em culpa .
Cumprimento de pena	É matéria de lei complementar ; prevê Fundo Penitenciário e comissões técnicas de classificação.
Relação nominal de presos	Juízo das Execuções Penais publica semestralmente , com a pena e o início do cumprimento.
Direito à informação	Sem resposta em 10 dias → pode exigir judicialmente (se não for habeas data). O responsável é ouvido em 24 h e o juiz decide em 5 dias .
Direitos sociais	Educação, saúde, alimentação, moradia, trabalho, transporte, lazer, segurança, previdência, maternidade/infância e assistência aos desamparados.

3. DIREITOS POLÍTICOS - SÓ O QUE CAI

Consulta popular

Plebiscito · referendo · iniciativa popular.

Idades

Gov./Vice 30 · Dep./Pref./Vice/Juiz de Paz 21 · Vereador 18.

Reeleição

Governador e Prefeito: um período subsequente. Outro cargo: renúncia 6 meses antes.

ARTS. 11 A 24

Organização do Estado e Municípios

PONTOS DE LITERALIDADE

Ponto	Regra	Erro clássico
Capital	Natal.	Confundir sede de órgão com capital.
Símbolos do RN	Bandeira, brasão de armas e hino.	Dizer que Município não pode ter símbolo próprio.
Organização	Estado + Municípios, todos autônomos .	Inserir distritos como entes autônomos.
Imagem de autoridades	Vedada a fixação de imagem de Chefe de Poder ou Presidente de órgão nas repartições públicas.	Tratar como mera recomendação.

CRIAÇÃO, FUSÃO, INCORPORAÇÃO E DESMEMBRAMENTO

Estudo de viabilidade
divulgado



Plebiscito
populações envolvidas



Lei estadual
no período de LC federal

NÃO TROQUE

Plebiscito (antes) - não referendo. **Lei estadual** - não decreto do Governador nem lei municipal.

VEDAÇÕES AO ESTADO E MUNICÍPIOS

- estabelecer/subvencionar cultos ou manter relação de dependência/alinhamento, salvo colaboração de interesse público;
- **recusar fé** a documentos públicos;
- criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

ALIENAÇÃO DE BENS

ESTADO

Imóvel: licitação + prévia autorização legislativa. **Móvel/semovente:** licitação.

MUNICÍPIOS

Qualquer espécie de bem: **prévia autorização legislativa + licitação**. Dispensa de licitação se adquirente for PJ de direito público interno ou entidade de sua administração indireta.

DISTRITO MUNICIPAL

Criado, organizado e suprimido pelo Município, observada lei complementar. Para criar: no mínimo posto policial + posto de saúde + posto de serviço telefônico + escola pública.

ARTS. 18 A 25

Competência do Estado + intervenção

COMPETÊNCIAS QUE TÊM RETORNO

COMPETÊNCIA ESTADUAL

- exercer o poder não vedado pela CF;
- gás canalizado;
- transportes que não ultrapassem o território;
- regiões metropolitanas, aglomerações e microrregiões por LC;
- convênios e cooperação com outros entes;
- **organizar e manter PC, Polícia Penal, PM e CBM.**

CONCORRENTE COM A UNIÃO - MEMORIZE O NÚCLEO

Direito **tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico**; orçamento; produção/consumo; meio ambiente; educação/cultura; juizados; procedimentos processuais; previdência/saúde; assistência judiciária/Defensoria; infância e juventude.

Sem lei federal geral → Estado exerce competência plena. Lei federal superveniente suspende a eficácia da estadual no que for contrário.

INTERVENÇÃO DO ESTADO NO MUNICÍPIO

É excepcional. O Estado NÃO intervém, salvo quatro núcleos:

1. Dívida fundada

Não paga por

2 anos consecutivos

, sem força maior.

2. Contas

Não forem prestadas as contas devidas.

3. Educação e saúde

Não aplicação do mínimo constitucional da receita municipal.

4. TJ

Representação para assegurar princípio constitucional ou prover lei, ordem ou decisão judicial.

Decreto
amplitude + prazo + condições



Interventor
se couber



ALRN
aprecia em 24 h

PEGADINHA

Se a Assembleia não estiver funcionando, há **convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas.**

ART. 26

Administração Pública - página obrigatória

LIMPE

Legalidade

Agente público atua conforme autorização jurídica.

Impessoalidade

Sem favorecimento e sem promoção pessoal.

Moralidade

Padrão ético-jurídico de conduta.

Publicidade + eficiência

Transparência e resultado.

CONCURSO E VÍNCULOS

Tema	Regra
Investidura	Cargo/emprego: concurso de provas ou provas e títulos . Exceção: cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.
Validade	Até 2 anos , prorrogável uma vez por igual período .
Função de confiança	Exclusivamente por servidor efetivo; direção, chefia e assessoramento.
Cargo em comissão	Percentuais/condições para servidores de carreira definidos em lei; também só direção, chefia e assessoramento.
Temporário	Necessidade temporária de excepcional interesse público, nos casos legais.

CRIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

LEI ESPECÍFICA

Cria autarquia.

Autoriza empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. No caso da fundação, LC define as áreas de atuação.

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA

Criação de subsidiárias e participação das entidades em empresa privada dependem de autorização legislativa em cada caso.

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Atos, programas, obras, serviços e campanhas devem ter caráter **educativo, informativo ou de orientação social**, sem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal.

QUESTÃO RECORRENTE

Responsabilidade civil: pessoas jurídicas de direito público e privadas prestadoras de serviço público respondem pelos danos causados por seus agentes; regresso contra o responsável em caso de **dolo ou culpa**.

ARTS. 26 A 30

Servidores - só o que mais derruba

REMUNERAÇÃO E ACUMULAÇÃO

Regra	Decore
Vencimentos Legislativo/Judiciário	Não podem superar os pagos pelo Executivo .
Vinculação/equiparação	Vedada para remuneração de pessoal.
Acréscimos pecuniários	Não são computados/acumulados para novos acréscimos.
Irredutibilidade	Regra para subsídio e vencimentos, observadas ressalvas constitucionais.
Acumulação	Com horários compatíveis: 2 professores; professor + técnico/científico; 2 cargos/empregos privativos de profissionais de saúde regulamentados.

ESTABILIDADE

3 ANOS

Servidor nomeado para **cargo efetivo por concurso** torna-se estável após 3 anos de efetivo exercício. Avaliação especial por comissão é condição para adquirir estabilidade.

PERDA DO CARGO

- sentença judicial transitada em julgado;
- PAD com ampla defesa;
- avaliação periódica de desempenho, por LC, com ampla defesa.

REINTEGRAÇÃO

Demissão invalidada judicialmente → servidor volta. Ocupante estável da vaga é reconduzido ao cargo de origem, **sem indenização**, ou aproveitado/disponibilizado.

SERVIDOR EM MANDATO ELETIVO

Federal/estadual/distrital

Afasta-se do cargo, emprego ou função.

Prefeito

Afasta-se e pode optar pela remuneração.

Vereador

Compatível: acumula; incompatível: afasta-se e pode optar.

POLICIAL PENAL - PREVIDÊNCIA

A Constituição do RN permite que lei complementar estabeleça **idade e tempo de contribuição diferenciados** para aposentadoria de policial penal, agente socioeducativo e policial civil.

PODER LEGISLATIVO

ALRN, Deputados, CPI e Emenda

ESTRUTURA ESSENCIAL

Órgão

Assembleia Legislativa, sede na Capital.

Mandato

Deputados: 4 anos. Legislatura: 4 anos.

Deliberação

Regra: maioria dos votos, presente a maioria absoluta, salvo quórum especial.

DEPUTADOS - O QUE JÁ VIROU ALTERNATIVA

- invioláveis civil e penalmente por opiniões, palavras e votos;
- desde a **diplomação**, prisão só em flagrante de crime **inafiançável**; autos à ALRN em 24 h;
- foro no TJ nas hipóteses constitucionais ligadas ao exercício do cargo e função;
- incorporação às Forças Armadas depende de licença da Assembleia;
- imunidades subsistem no estado de sítio; suspensão por 2/3 para atos fora da Casa incompatíveis com a medida.

COMISSÕES E CPI

CPI = 1/3 + FATO DETERMINADO + PRAZO CERTO

Tem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais e pode encaminhar conclusões ao Ministério Público. **Não julga, não condena e não aplica pena criminal.**

Matéria de comissão que dispense Plenário pode ser levada ao Plenário mediante recurso de **1/10** dos membros da Casa.

EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO RN

Iniciativa

1/3 dos Deputados
Governador
3% do eleitorado*

Votação

2 turnos

Limites

sem emenda durante intervenção federal,
defesa ou sítio

* Iniciativa popular: 3% do eleitorado estadual, distribuídos em pelo menos 3/5 dos Municípios, conforme a CE/RN. Questão FGV 2023 explorou exatamente esse detalhe.

NÃO CONFUNDA

Proposta de emenda rejeitada/prejudicada não volta na **mesma sessão legislativa**. Questões antigas/regimentais podem usar regras de tramitação específicas - foque a Constituição para esta aula.

CONTROLE + EXECUTIVO

TCE e Governador sem enrolação

CONTROLE EXTERNO / TRIBUNAL DE CONTAS

Tema	Regra
Controle externo estadual	Assembleia Legislativa com auxílio do TCE.
Contas do Governador	TCE aprecia e emite parecer prévio em 60 dias .
Contas de administradores	TCE julga .
Débito/multa	Decisão tem eficácia de título executivo .
Conselheiros	7; 3 escolhidos pelo Governador com aprovação da ALRN e 4 pela Assembleia.
Idade	Mais de 35 e menos de 70 anos (texto atualizado pela EC 24/2024).

MUNICÍPIO

Parecer prévio do TCE sobre contas do Prefeito só deixa de prevalecer por **2/3 da Câmara Municipal**. As contas ficam **60 dias** à disposição de qualquer contribuinte.

PODER EXECUTIVO

GOVERNADOR

- Chefe do Executivo; mandato de 4 anos.
- Crimes comuns: julgamento perante o **STJ**.
- Crimes de responsabilidade: **Tribunal Especial**.
- Secretários: brasileiros, maiores de 21, direitos políticos.

VETO

Projeto inconstitucional ou contrário ao **interesse público** → veto total/parcial em **15 dias úteis**; motivos ao **Presidente da Assembleia** em **48 horas**.

Silêncio após 15 dias = sanção.

MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - EC 24/2024

Executivo, Legislativo e Judiciário mantêm sistema permanente integrado de monitoramento e avaliação. O **órgão central** é a **Assembleia Legislativa**, com auxílio do TCE e controles internos. É ponto novo e já apareceu nos materiais enviados.

JUDICIÁRIO + FUNÇÕES ESSENCIAIS

TJRN, MP, PGE e Defensoria

PODER JUDICIÁRIO

TJRN

15 desembargadores. Sede na Capital e jurisdição em todo o território. Guarda da Constituição do RN, observada a CF.

ÓRGÃOS DO JUDICIÁRIO ESTADUAL

TJRN · Tribunais do Júri · Juízes de Direito · Juizados Especiais · Conselho de Justiça Militar · Juízes de Paz.

Ponto	Regra de prova
ADI estadual	Lei/ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição do RN.
ADPF estadual	Preceito fundamental decorrente da Constituição estadual, na forma da lei.
Prefeito	Infrações penais comuns ligadas ao cargo/função: TJ, ressalvada Justiça Eleitoral.
Magistratura	Ingresso por concurso de provas e títulos; promoção alternada por antiguidade e merecimento.

QUEM FAZ O QUÊ?

Defensoria

Orientação jurídica e defesa judicial/ extrajudicial integral e gratuita dos necessitados.

PGE

Representação judicial/extrajudicial e consultoria do Estado, autarquias e fundações.

Ministério Público

Defesa da ordem jurídica, regime democrático e interesses sociais/ individuais indisponíveis.

QUESTÃO CEBRASPE 2026

Cidadão carente → **Defensoria**. Consultoria para criação de fundação pública → **PGE**. Desvio de recursos com ofensa à ordem jurídica/regime democrático → **Ministério Público**.

PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA

Instituição permanente vinculada à Mesa, superior de assessoramento/consultoria jurídica do Legislativo e de representação, sem prejuízo das atribuições da PGE. Tema recorrente nas questões de 2022/2023.

ARTS. 18, 29 E 90

Segurança Pública + Polícia Penal

ÓRGÃOS DO ART. 90 DA CE/RN

Polícia Civil

Polícia judiciária e apuração de infrações, exceto militares.

Polícia Militar

Policciamento ostensivo e preservação da ordem pública.

Corpo de Bombeiros

Defesa civil e atendimento pré-hospitalar, além da lei.

Polícia Penal

Segurança dos estabelecimentos penais.

POLÍCIA PENAL - OS 6 PONTOS QUE VALEM DECORAR

#	Regra
1	É órgão de segurança pública do Estado (art. 90, IV).
2	O Estado tem competência para organizar e manter a Polícia Penal (art. 18, VI).
3	É vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária , órgão administrador do sistema penitenciário.
4	Função constitucional expressa: segurança dos estabelecimentos penais .
5	Quadro: exclusivamente por concurso público e transformação dos cargos de carreira dos então agentes penitenciários.
6	LC específica disciplina organização, funcionamento, carreira, direitos, deveres e prerrogativas.

SUBORDINAÇÃO

PM e CBM são forças auxiliares/reservas do Exército e ficam subordinados, juntamente com PC e **Polícia Penal**, ao Governador do Estado.

APOSENTADORIA

Lei complementar pode estabelecer idade e tempo de contribuição diferenciados para **policia penal**.

GUARDA MUNICIPAL

Municípios podem constituir guardas para proteção de seus bens, serviços e instalações. **Não troque Guarda Municipal por Polícia Penal nem a coloque no rol estadual do caput do art. 90.**

9,5%

A CE/RN prevê aplicação anual mínima de **9,5% da receita corrente orçamentária** nos órgãos do Sistema de Segurança Pública, podendo estender recursos ao Fundo Penitenciário.

BIZU 95+

20 pegadinhas para revisar antes da prova

1. **Autonomia:** RN e Municípios são autônomos; não soberanos.
2. **Símbolos:** Municípios podem ter símbolos próprios.
3. **Publicidade:** Imagem de Chefe de Poder/Presidente de órgão em repartição: vedada.
4. **Municípios:** Criação/fusão etc.: lei estadual + plebiscito + EVM.
5. **Alienação municipal:** Autorização legislativa + licitação.
6. **Intervenção:** Dívida fundada: 2 anos consecutivos sem força maior.
7. **Concurso:** Até 2 anos + uma prorrogação por igual período.
8. **Autarquia:** Lei específica CRIA; EP/SEM/fundação são AUTORIZADAS.
9. **Função de confiança:** Exclusiva de servidor efetivo.
10. **Estabilidade:** 3 anos + avaliação especial de desempenho.
11. **Reintegração:** Ocupante estável reconduzido SEM indenização.
12. **CPI:** 1/3 + fato determinado + prazo certo.
13. **TJRN:** 15 desembargadores.
14. **TCE:** 7 conselheiros; EC 24/2024: menos de 70 anos.
15. **Prefeito:** Contas: parecer TCE derrubado por 2/3 da Câmara.
16. **Governador:** Crime comum: STJ.
17. **Veto:** 15 dias úteis; motivo ao Presidente da ALRN em 48 h.
18. **Presos:** Relação nominal pelo Juízo da Execução: semestral.
19. **Informação:** 10 dias → judicial; ouve em 24 h; decide em 5 dias.
20. **Polícia Penal:** Vinculada à Administração Penitenciária; segurança dos estabelecimentos penais.

TRÍADE DA POLÍCIA PENAL

VÍNCULO

Secretaria de Administração Penitenciária.

MISSÃO

Segurança dos estabelecimentos penais.

DISCIPLINA

Lei Complementar específica.

LEITURA FINAL

Se você souber esta página + as regras das páginas 6, 7 e 11, já cobre o núcleo mais provável de cobrança para a Polícia Penal.

SIMULADO RELÂMPAGO

12 itens - faça em 6 minutos

Marque C ou E sem consultar. O objetivo aqui é confirmar que a teoria virou resposta.

01	Na CE/RN, o Estado e seus Municípios são soberanos dentro de suas competências.	C / E
02	A criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios dependem de lei estadual e consulta prévia por plebiscito.	C / E
03	A alienação de quaisquer espécies de bens municipais depende, em regra, de prévia autorização legislativa e licitação.	C / E
04	O concurso público no RN pode ter validade de até dois anos e ser prorrogado uma vez por igual período.	C / E
05	Empresa pública e sociedade de economia mista são criadas diretamente por lei específica.	C / E
06	Servidor efetivo torna-se estável após três anos de efetivo exercício, sendo obrigatória avaliação especial de desempenho.	C / E
07	CPI estadual é criada a requerimento de um terço dos membros, para fato determinado e prazo certo.	C / E
08	O Tribunal de Contas julga as contas anuais do Governador do Estado.	C / E
09	O Governador do RN é julgado pelo STJ nos crimes comuns.	C / E
10	O Juízo das Execuções Penais publica anualmente a relação nominal dos presos.	C / E
11	A Polícia Penal Estadual integra o rol de órgãos de segurança pública da Constituição do RN.	C / E
12	À Polícia Penal Estadual cabe, constitucionalmente, a segurança dos estabelecimentos penais.	C / E

REGRA DE USO

Errou 1-3: revise só a pegadinha. Errou 4-6: volte às páginas 4-11. Errou 7+: releia a aula inteira antes de avançar para LER 02.

QUESTÕES REAIS QUE ORIENTARAM A SELEÇÃO

Destaques do banco recebido: CEBRASPE/PGE-RN 2024 e 2026; FGV/TJ-RN 2023; AOCP/ALE-RN 2022; FCC/ALE-RN 2013 e 2021; FUNCERN/CBM-RN 2020; IBFC/CGE-RN 2019; IDECAN/CBM-RN 2017; CEBRASPE/TCE-RN 2009 e 2015.

FECHAMENTO

Gabarito + revisão de 5 minutos

Item	Gab.	Por quê?
1	E	Autonomia, não soberania.
2	C	Lei estadual + plebiscito + estudos de viabilidade.
3	C	Art. 23; dispensa apenas na hipótese constitucional.
4	C	Até 2 anos, uma vez por igual período.
5	E	Lei específica autoriza EP/SEM; autarquia é criada.
6	C	3 anos + avaliação especial.
7	C	1/3 + fato determinado + prazo certo.
8	E	Contas do Governador: TCE aprecia e emite parecer; ALRN julga.
9	C	Crime comum: STJ.
10	E	Publicação é semestral.
11	C	Art. 90, IV.
12	C	Art. 90, §13.

CHECKLIST DE SAÍDA

VOCÊ PRECISA SAIR SABENDO

- fundamentos do RN;
- municípios, bens e intervenção;
- LIMPE, concurso, entidades e estabilidade;
- CPI, TCE, Governador e TJ;
- art. 90 e Polícia Penal.

NÚMEROS QUE MERECEM MEMÓRIA

10 dias informação · 24 h ouvir/submeter intervenção · 5 dias decisão · 2 anos + igual concurso · 3 anos estabilidade · 1/3 CPI · 60 dias parecer TCE/contas municipais · 15 dias úteis veto · 48 h comunicação veto · 9,5% segurança.

FONTES E ATUALIZAÇÃO

Base legal: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte - Constituição do Estado, edição revisada e atualizada até a Emenda Constitucional nº 24/2024, atualização de 09/09/2024. **Base de questões:** PDF “questões constituição rn”, 57 itens, recebido em 07/09/2026. **Materiais didáticos de apoio:** PDFs enviados pelo aluno (Projeto Missão / Projeto Raio), utilizados como referência de seleção, esquematização e pontos de cobrança. O texto final foi sintetizado e confrontado com a edição oficial da ALRN.

PRÓXIMA AULA

LER 02 - Polícia Penal e EC 104/2019: criação das polícias penais, art. 144 da CF, competências, vinculação e atribuições constitucionais.